**Estado de Mato Grosso do Sul**
Poder Judiciário
**Dourados**
**5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações**

Autos n° 0804334-57.2025.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

**Gustavo Oliveira Pazeto,** representado por seu avô João José dos Santos, já qualificados, ingressou com ação indenizatória em desfavor de **Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios,** também qualificada, para condenação ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00. Narra que no início de 2024, o avô solicitou a sua inclusão como dependente no plano de saúde, ora requerido, com o indeferimento uma vez que se trata de guarda compartilhada, com a inclusão somente em 19.12.2024, com violação dos seu direitos da criança e de seu guardião legal, ao exigir documento manifestamente abusivo, que culminaram em danos morais. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais (f. 1-11). Instruiu com documentos (f. 12-52).

Deferimento dos benefícios da justiça gratuita e ordem para citação (f. 55).

Manifestação do Ministério Público (f. 65).

Contestação de Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios com preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar operadora de saúde na modalidade autogestão. Aduz que recebeu a documentação para inclusão do autor em 17.12.2024, com andamento regular ao procedimento, sem impor carência ou negar acesso. Sustenta que não houve desídia, omissão ou resistência injustificada, pois atuou dentro dos limites de sua competência institucional, no aguardo do processo formal para as providências cabíveis, sem ato ilícito a amparar o pedido de danos morais. Insurge-se com a inversão do



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

ônus da prova. Pugna pelo acolhimento da preliminar e da concessão dos benefícios da justiça gratuita e ao final, a improcedência dos pedidos e na eventualidade a fixação em valores módicos (f. 98-123). Anexou documentos (f. 124-357).

Audiência de conciliação sem composição (f. 361).

Impugnação à contestação (f. 363-6).

Manifestação do Ministério Público (f. 370-4).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois sem necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

**I) Da falta de interesse de agir:**

Não há que se falar em falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida, quando a defesa aduz a ausência de ato ilícito a amparar o pedido de danos morais. Ademais, nenhuma lesão ou ameaça a direito podem ser subtraídos da apreciação do judiciário, pelo que, rejeito a preliminar.

**II) Da aplicação do CDC:**

A primeira questão a ser esclarecida é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a operadora de saúde ré é entidade de autogestão, sem fins lucrativos, sem acesso, em regra, aberto ao público, além de se manter e cumprir suas obrigações com obtenção e repartição de receitas, sem aplicação, portanto, das normas consumeristas. Assim decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

> "*RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa*



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

> *jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido."* (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).

O tema restou pacificado com a Súmula n.º 608 do E. STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão* ".

Afastado o Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação, a regras serão do direito comum. Como o contrato é de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias serão interpretadas de modo mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423, do Código Civil: *"Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".* O E. TJMS já decidiu sobre a relativização do **pacta sunt servanda** :

> "*RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVER DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL – CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS NO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – CÔNJUGE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE – NULIDADE DE CLÁUSULA PROIBITIVA. 01.* ***Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade fechada, sem fins lucrativos, regida em caráter de autogestão. 02. Nos termos do art. 423 do Código Civil, quando houver no***



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

***contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.*** *03. Assim, é nula a cláusula que proíbe a inclusão de quem estiver habilitado a ser associado ou participante da CASSEMS na condição de dependente de outro associado participante, por ofender os princípios da isonomia e da igualdade. Recurso de apelação conhecido e não provido.* " Destaquei (E. TJMS, Apelação Cível n.º 0802636-31.2016.8.12.0002, 2.ª Câmara Cível, Relator Desembargador Vilson Bertelli, julgado 25.10.2017).

Deste modo, a legislação aplicável será a comum e as que regem os planos de saúde.

**III) Dos danos morais:**

Em 12.1.2024, foi deferida a guarda compartilhada do menor Gustavo Oliveira Pazeto ao avô João José dos Santos (f. 17) e solicitada a inclusão como dependente no plano de saúde réu, conforme correspondência dos Correios de 17.4.2024 (f. 19), o pedido foi indeferido pela requerida (f. 20):

Correios

**DESPACHO - Nº 48573314/2024**
GEPES-MS

**Processo nº 53133.001537/2024-23**

**Destinatário:** Centro de Distribuição Domiciliar Dourados

**Assunto:** Cadastro de Dependente no Plano Correios Saúde II.

Prezados(as),

Em resposta ao Despacho 48558753 e Termo de Adesão ao CorreiosSaúde II 48514812, temos a informar que, conforme Regulamento Correios Saúde II da operadora Postal Saúde, não há possibilidade de inclusão de Dependente com o documento guarda compartilhada. Segue abaixo as condições para inclusão de Dependente, conforme o referido Regulamento:

**CAPÍTULO 6 - DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA A INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO CORREIOSSAÚDE II**

6.1 A inclusão de Beneficiário Dependente no Plano deverá seguir as condições descritas:

Quadro I - Documentação necessária para reembolso

| TIPO DE DEPENDENTE | DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA |
|---|---|
| 9- Menor sob guarda – Menor de 21 anos | I. Termo de Adesão;<br>II. Cópia da Certidão de Nascimento;<br>III. Cópia do Cartão de Nacional de Saúde (CNS);<br>IV. Cópia da Carteira de Identidade (RG);<br>V. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e<br>VI. Documento de guarda provisória ou definitiva. |

Reforçamos que para inclusão de Dependente Menor sob guarda, menor de 21 anos, é permitida somente para menor com guarda judicial provisória ou definitiva, não contemplando a guarda judicial compartilhada.

Campo Grande/MS, *Data da assinatura digital.*

Atenciosamente,

Ademir João Morais
Agente de Correios
GEPES/SE/MS





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

Posteriormente, através da requisição da Defensoria Pública (f. 21-2), foi dado parecer favorável pelo plano de saúde à inclusão de Gustavo Oliveira Pazeto (f. 36-7), o que ocorreu em 19.12.2024 (f. 18):

**Postal Saúde**
Sua vida, nossa existência

| | | |
|---|---|---|
| Plano<br>**CorreiosSaúde II** | Registro do Plano<br>**480.344/18-2** | Código<br>**01 82035792 04 01 67** |
| Beneficiário<br>**GUSTAVO OLIVEIRA PAZETO** | | Matrícula<br>**82035792** |
| Data de Nascimento<br>**19/03/2018** | Data da Primeira Adesão<br>**19/12/2024** | Validade<br>**CONFORM E REGULAM ENTO** |
| Cartão Nacional de Saúde (CNS)<br>**708002867049326** | Segmentação<br>**AM BUL/HOSPITALAR** | Padrão de Acomodação<br>**ENFERM ARIA** |
| Área de abrangência geográfica<br>**NACIONAL** | Tipo de Contratação<br>**COLETIVO EM PRESARIAL** | Cobertura Parcial Temporária<br>**NÃO HÁ** |

Carências:

| | | |
|---|---|---|
| Consultas Médicas:<br>**NÃO HÁ** | Proced. Odontológicos:<br>**NÃO HÁ** | Exames:<br>**NÃO HÁ** |
| Internações:<br>**NÃO HÁ** | Parto:<br>**NÃO HÁ** | Demais casos:<br>**NÃO HÁ** |

Válido somento com Documento de Identidade.
Consulte o Regulamento do Plano em www.postalsaude.com.br.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0800 888 8116**<br>Central de Atendimento ao Beneficiário | **0800 881 8118**<br>Central de Atendimento ao Credenciado | **0800 888 8117**<br>Central de Atendimento para Deficientes Auditivos ou Afasia | **0800 881 8080**<br>Central de Autorização |

**Os prazos relacionados ao Plano CorreiosSaúde II constantes no regulamento são:**

I. Atendimentos de urgências e/ou emergências: 24 (vinte e quatro) horas, nos termos estabelecidos no Capítulo X do presente Regulamento;
II. Consultas médicas: 30 (trinta) dias;
III. Procedimentos Odontológicos: 45 (quarenta e cinco) dias;
IV. Procedimentos de diagnose, tratamentos especializados, procedimentos especiais e terapias exclusivamente ambulatoriais: 60 (sessenta) dias;
V. Internações hospitalares (inclusive serviços de diagnose e terapia intrínsecos), remoções não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência e procedimentos cirúrgicos: 180 (cento e oitenta) dias;
VI. Partos a termo, excluídos os partos prematuros: 300 (trezentos) dias; e
VII. Demais casos: 180 (cento e oitenta) dias.

ANS - nº 41913-3

A controvérsia reside na existência de danos morais na recusa, com a necessidade de requisição através da Defensoria Pública para a inclusão do autor no plano de saúde requerido.

O artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

> *"Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...)*
> *§ 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários".*

Por sua vez, o item 3.1 do Regulamento Correiossaúde II prevê que:

> *"3.1 Poderão participar do Plano CorreiosSaúde II:(...)*
> *3.1.2 Na qualidade de Beneficiário Dependente: (...)*
> *III. Menor sob guarda, com idade até 21 (vinte e um) anos"* .





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

O regulamento da operadora de saúde ré ao prever o direito de participação dos menores, sob guarda dos titulares, até os 21 anos de idade, não fez qualquer diferenciação quanto a ela ser unilateral ou compartilhada. Logo, a questão deve ser debatida à luz do melhor interesse da criança e do adolescente, como consagra o artigo 227 da Constituição da Republica.

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, de que a criança sob guarda deve ser equiparada ao filho natural do titular para efeitos de inclusão em plano de saúde e não como dependente agregada, em atenção aos princípios da isonomia material e da proteção integral às crianças e aos adolescentes, situação que se aplica ao presente caso. Confira-se:

> *"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA DE MENOR. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE NATURAL E NÃO APENAS COMO DEPENDENTE AGREGADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS VALORES DESEMBOLSADOS NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO CDC POR SE TRATAR DE PLANO DE AUTOGESTÃO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de equiparação do menor sob guarda à condição de filho natural para o fim de inclusão no plano de saúde como dependente natural, e não apenas como dependente agregado. 1.2. Questão a ser analisada com a conjugação de leis especiais: a legislação da saúde suplementar; a previdenciária e a de proteção a crianças e adolescentes. 1.3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 1.4. Reconhecimento pelo juízo de primeiro grau da nulidade das disposições contratuais e estatutárias que estabelecem a diferenciação entre os dependentes naturais e agregados, em razão da flagrante violação aos princípios da isonomia material e legalidade. 1.5. Não desconhecimento de que a redação anterior do enunciado normativo do § 2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/91, equiparava o menor sob guarda judicial ao filho para efeito de dependência perante o Regime*



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

*Geral de Previdência Social, tendo sido modificado pela Lei n.º 9.528/97 para exclusão do rol do art. 16, e seus parágrafos, dessa modalidade de dependente. 1.6. Entretanto, mesmo com a referida alteração legislativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou-se no sentido de que a alteração legislativa, não eliminou o substrato fático da dependência econômica do menor e representou, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente, para reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de devolução simples ou em dobro das diferenças dos valores desembolsados pelo titular do plano. 2.1. Reconhecido que o menor sob a guarda judicial do titular do plano de saúde deve ser equiparado ao filho natural, merece acolhimento o pedido de restituição das diferenças dos valores desembolsados entre a contribuição ao plano de saúde do dependente natural e a do agregado. 2.2. Inaplicabilidade da regra da devolução em dobro do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula n.º 608/STJ (os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor). 2.3. Aplicação do disposto no art. 876, do Código Civil, com a determinação da restituição simples das diferenças indevidamente cobradas. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."* (STJ - REsp 1751453/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

A interpretação encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Tais aspectos, inclusive, foram sopesados com a inclusão posterior do autor, após requisição pela Defensoria Pública.

Desse modo, tem-se que a conduta da requerida foi ilícita, pois negou a inclusão do autor menor sob a guarda do avô





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

tiular, ainda que compartilhada, a causar transtornos e angústias e gerar dano moral indenizável, conduta, inclusive, punível pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da Resolução nº 489/2022, que prevê no artigo 57, **verbis**:

> *"Art. 57. Impedir ou restringir a participação de beneficiário em plano privado de assistência à saúde:*
> *Sanção - advertência;*
> *multa de R$ 50.000,00".*

Presente a conduta ilícita, o nexo de causalidade, restam configurados os danos morais, conforme lição do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

Por conseguinte, devemos analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra acima mencionada, f. 569-70, leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* **"**



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

Assim, diante dos transtornos sofridos pelo autor seus familiares, há que se arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00.

O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (data do registro da sentença), conforme Súmula n.º 362 do STJ e os juros de mora pela taxa legal (Selic com dedução do IPCA) desde a citação, em 23.6.2025 (f. 66), ambos calculados mensalmente, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ e nos termos dos artigos 389, parágrafo único e e 406[1], **caput** e § 1.º,ambos do Código Civil, por se tratar de relação contratual.

**IV) Da justiça gratuita:**

Pugna a empresa ré pela concessão dos benefícios da justiça gratuita sob a justificativa que passa por severas dificuldades financeiras (f. 99-102). No entanto, consta do relatório de demonstrações financeira de 2023 e 2024 da operadora de saúde requerida (f. 277-335), que conta com provisionamento para ações cíveis decorrentes de alegações de descumprimento contratuais (f. 313), a afastar a hipossuficiência econômica declarada, independentemente do seu resultado financeiro. Nesse sentido:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA . EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART . 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC), E SÚMULA Nº 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO . EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art . 12 do Decreto-lei nº 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com*

[1] Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (...)
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

*exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF nº 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público . 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3º, do CPC, e Súmula nº 481 do STJ). 4 . A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido."* (TJDF 07302576320218070000 DF 0730257-63.2021.8 .07.0000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe:23/11/2021).

Desse modo, com fulcro no artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita à Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos termos da Súmula 608 do E. STJ, Resolução nº 489 da Agência Nacional de Saúde e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, julgo **procedentes** os pedidos da ação indenizatória proposta por **Gustavo Oliveira Pazeto** para condenar **Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios** ao pagamento de danos morais



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.

em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (data do registro da sentença), conforme Súmula n.º 362 do STJ e os juros de mora pela taxa legal (Selic com dedução do IPCA) desde a citação, em 23.6.2025 (f. 66), ambos calculados mensalmente, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ e nos termos dos artigos 389, parágrafo único e 406, **caput** e § 1.º, todos do Código Civil, por se tratar de relação contratual.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de advogado ao patrono do autor em 10% da condenação, considerando a natureza da causa, tempo despendido e valorização do trabalho profissional, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC,

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recolhidas as custas ou inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados/MS, 6 de novembro de 2025.

César de Souza Lima
Juiz de Direito



Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 06/11/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804334-57.2025.8.12.0002 e código GIVuvPbb.